

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • Tle T

Le Droit et la Justice

Philosophie – classe de Terminale technique

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en mobilisant rigoureusement les concepts du cours. Toute affirmation doit être justifiée ; les références aux auteurs étudiés (Kelsen, Hart, Rawls, Aristote, etc.) sont attendues pour étayer l'analyse.

EXERCICE 1 Hiérarchie des normes, validité et légitimité : le cas d'une loi inique

Énoncé : Un État promulgue une loi (Loi *L*) votée selon la procédure constitutionnelle en vigueur, qui prive une minorité ethnique de ses droits civiques fondamentaux (vote, propriété, libre circulation). La Cour constitutionnelle, saisie, déclare *L* conforme à la Constitution (elle-même issue d'un coup d'État légalisé par référendum). Un juge de première instance refuse d'appliquer *L* au nom de la « justice naturelle » et des « droits de l'homme », invoquant une clause générale d'équité présente dans le préambule constitutionnel mais non justiciable.

1. Analyse kelsénienne : En vous fondant sur la théorie pure du droit (Hans Kelsen), expliquez pourquoi *L* possède la validité formelle. Précisez le rôle de la Grundnorm dans cette chaîne de validité et pourquoi le juge kelsénien « pur » ne peut pas invalider *L* au nom de la justice. (2 pts)
2. Critique hartienne : En mobilisant la distinction de H.L.A. Hart entre règles primaires et règles secondaires (notamment la règle de reconnaissance), analysez si le refus du juge de première instance constitue une rupture du système juridique ou une application possible de la « pénombre » d'incertitude. Discutez la thèse du « minimum de contenu de la loi naturelle » chez Hart face à *L*. (2 pts)
3. Problème de la désobéissance : Le juge a-t-il commis une faute juridique ou accompli un devoir moral ? Articulez la distinction entre légalité (conformité au droit positif) et légitimité (fondement moral) pour qualifier l'acte du juge. La référence au préambule non justiciable permet-elle de fonder juridiquement sa décision ou relève-t-elle d'une juridiction de conscience ? (2 pts)

EXERCICE 2 Justice distributive, corrective et commutative : le dilemme de la réparation historique

Énoncé : Un État démocratique décide d'instaurer un programme de « justice réparatrice » pour une communauté historiquement victime d'esclavage et de ségrégation légale (abolie depuis 150 ans). Le programme prévoit : (A) des bourses d'études réservées sur critères ethniques ; (B) une fiscalité spécifique pour financer un fonds d'indemnisation versé aux descendants identifiés ; (C) des quotas d'embauche dans la fonction pu-

blique. Des citoyens non concernés saisissent la justice, dénonçant une violation du principe d'égalité formelle (justice commutative) et du mérite.

1. Typologie aristotélicienne : Qualifiez chacune des mesures (A, B, C) en les rattachant aux espèces de la justice particulière chez Aristote (justice distributive, corrective/commutative). Justifiez : quelle « proportion géométrique » (mérite, besoin, contribution, statut) chaque mesure met-elle en œuvre implicitement ? (2 pts)
2. Approche rawlsienne : Appliquez les deux principes de la Justice comme équité (Rawls) à ce programme. La « différence » (second principe) justifie-t-elle des critères ethniques (critères moralement arbitraires) au profit des « moins favorisés » ? Discutez la tension entre égalité des chances formelle et juste égalité des chances dans ce contexte. (2 pts)
3. Justice transitionnelle vs Droit positif : Le programme vise une justice corrective intergénérationnelle. En quoi cette démarche heurte-t-elle la conception commutative moderne du droit (responsabilité individuelle, prescription, non-rétroactivité) ? Le « droit à l'oubli » juridique peut-il s'opposer au « devoir de mémoire » moral sans créer une injustice nouvelle ? (2 pts)

EXERCICE 3 La Justice comme valeur régulatrice : le juge face à l'indétermination du droit

Énoncé : Dans un système de Common Law (droit jurisprudentiel), la Cour Suprême doit juger un cas inédit : la responsabilité civile d'une Intelligence Artificielle autonome ayant causé un dommage corporel grave. Aucune loi écrite, aucun précédent direct n'existe. Le Code civil dispose seulement : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Art. 1240 type). Les parties plaident : le fabricant (risque industriel), l'utilisateur (garde de la chose), le développeur (faute de conception), la victime (risque créé par la société technologique).

1. L'indétermination du droit positif : Montrez en quoi le syllogisme juridique classique (Majeure = Règle de droit ; Mineure = Faits ; Conclusion = Décision) échoue ici. Pourquoi le juge ne peut-il pas se contenter d'une application mécanique (bouche de la loi) ? Distinguez interprétation (recherche du sens) et création jurisprudentielle (comblement du vide). (2 pts)
2. La justice comme valeur directrice : Comment le juge mobilise-t-il la Justice (valeur idéale) pour combler le vide ? Analysez le rôle des principes généraux du droit (équité, responsabilité pour le risque, solidarité) comme « normes-principes » (Dworkin/Alexy) distincts des « normes-règles ». En quoi la décision rendue crée-t-elle du droit nouveau tout en se réclamant de la justice ? (2 pts)
3. Justification et universalisation : La décision finale impose la charge de la réparation au fabricant (théorie du risque/profit). Rédigez la ratio decidendi (motif déterminant) que le juge doit écrire pour que cette décision soit juste (au sens de justifiée, universa-

lisable, non arbitraire) et non seulement légale a posteriori. Quels tests de rationalité (cohérence, proportionnalité, conséquences systémiques) valident ce jugement ? (2 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Droit, Force et Justice — L'épreuve du « État de non-droit »

Énoncé : « Là où il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'injustice » (thèse positiviste radicale) vs « Une loi injuste n'est pas une loi » (thèse jusnaturaliste classique : *Lex injusta non est lex*). Considérez un régime totalitaire qui a légalisé l'extermination d'un groupe par des lois formellement parfaites (promulguées, publiées, appliquées par des juges indépendants formellement).

1. L'aporie du positivisme exclusif : Si l'on suit Kelsen (séparation radicale Être/Doit, relativisme axiologique), comment qualifier juridiquement et moralement les actes des juges qui ont appliqué ces lois ? Le concept de validité suffit-il à penser le droit ? (1,5 pt)
2. La réponse du jusnaturalisme contemporain : En vous appuyant sur Radbruch (« Le droit n'est pas le but en soi, il sert la justice ») ou Fuller (moralité interne du droit : généralité, promulgation, non-rétroactivité, clarté, non-contradiction, possibilité d'obéissance, constance, congruence), démontrez pourquoi ce système juridique cesse d'être du droit malgré sa validité formelle. (1,5 pt)
3. Procès postérieurs : justice rétroactive ou justice restaurée ? Lors des procès ultérieurs (type Nuremberg), les juges condamnent les anciens bourreaux pour « crimes contre l'humanité » (notion absente du droit positif de l'époque). Est-ce une violation du principe *nullum crimen, nulla poena sine lege* (légalité stricte) ou la manifestation nécessaire de la Justice comme valeur transcendante du Droit ? Argumentez en distinguant légalité et légitimité, sécurité juridique et justice substantielle. (2 pts)